



ADVOGADOS

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001483-31.2024.8.21.0049;

Embargante: Maicon Denti;

Embargadas: R.A. Mesquita de Araújo Móveis e Estofados ME; e
HDI Seguros S/A;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, opor **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** em face da decisão de evento 24, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Os Embargos de Declaração devem ser propostos no prazo legal de 05 (cinco) dias, contados da cientificação da decisão que proporciona sua oposição, nos termos do artigo 1.023 do CPC.

No presente caso, o recurso é tempestivo, posto que, conforme evento 27, o prazo inicial da contagem é 10/07/2024, tendo como prazo final a data de 16/07/2024.

Desse modo, tempestivos os presentes embargos, vem o Embargante requerer a supressão da omissão, adiante apontada, para integração da decisão judicial.

II. DO MÉRITO

A seguradora executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, comprovando o depósito parcial da dívida, bem como solicitando a limitação de sua responsabilidade em relação ao pagamento da dívida conforme saldo da cobertura e limite da apólice de seguro. (evento 15)



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

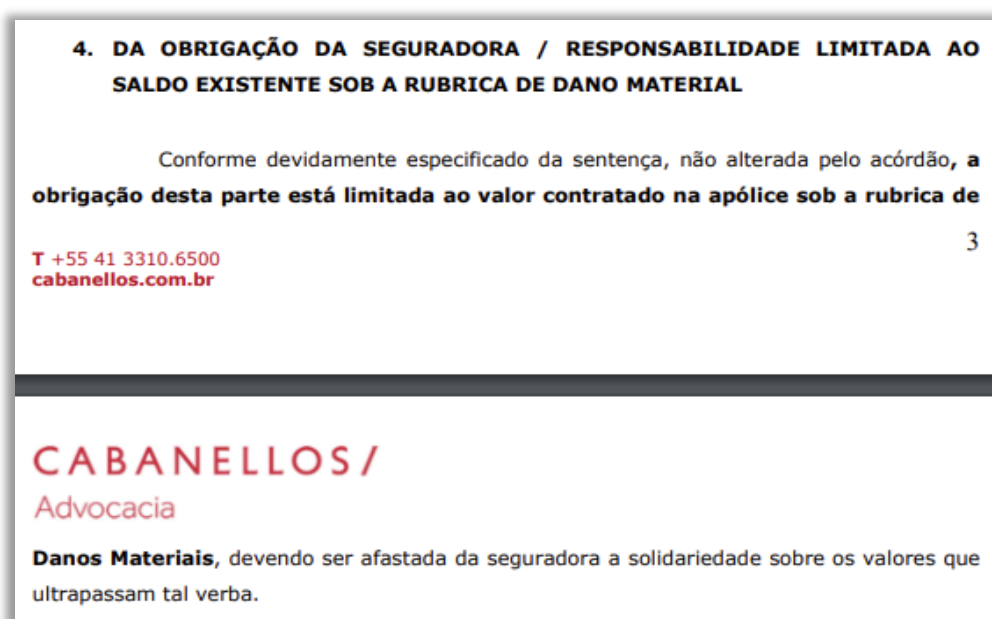
(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

O exequente/embargante apresentou manifestação apontando as incorreções da tese da seguradora, bem como requereu a expedição de alvará do valor incontroverso e o prosseguimento da execução **apenas em face da devedora principal R.A. Mesquita de Araújo - Móveis e estofados ME** enquanto estiver pendente a decisão sobre o valor total da responsabilidade da seguradora, conforme evento 22.

Todavia, ao receber a impugnação apresentada pela seguradora, a decisão de evento 24 conferiu efeito suspensivo amplo, de todo o processo, e determinou a manifestação das partes sobre provas. Entretanto, a respeitável decisão é **CONTRADITÓRIA** quanto ao pedido das partes na impugnação de evento 15 e manifestação de evento 22 sobre a liberação do **valor incontroverso** devido pela seguradora, bem como é **OMISSA** sobre o prosseguimento da execução apenas em face da co-executada que não apresentou nenhuma manifestação quanto aos demais pontos do cumprimento de sentença. Explica-se:

A impugnação apresentada pela seguradora visa apenas limitar a responsabilidade da HDI ao valor da apólice contratada pela co-executada, mas **em nenhum momento foi questionado o valor total da dívida**, de modo que o saldo do débito continua devido pela **devedora principal R.A. Mesquita**, conforme tela abaixo:



Como pode ser visto, a irresignação e suposto excesso apontado pela seguradora trata apenas do valor que ultrapassa o montante contratado na apólice com o abatimento de supostos pagamentos que a HDI diz ter feito antes do processo (mas nunca haviam sido informados nos autos).

Nesse sentido, a contradição entre as teses discutidas e a decisão embargada fica clara na própria impugnação da HDI, visto que **a própria seguradora pede a liberação de alvará do valor de R\$ 112.148,84 (valor incontroverso) em favor do exequente**, vejamos:

Insta destacar que o pagamento do valor incontroverso já foi depositado nos autos, remanescendo apenas a discussão quanto ao valor manifestamente em excesso.

Assim, considerando os argumentos expostos, caso não seja a impugnação julgada de plano, requer-se a atribuição de efeito suspensivo à presente peça processual, a fim de que todos os atos processuais sejam suspensos até final julgamento da presente.

6. REQUERIMENTO

Pelo exposto, e na melhor forma do direito, requer-se a Vossa Excelência:

- a) A concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, mormente os argumentos acima expendidos;
- b) Requer seja recebida e provida a presente impugnação, conforme razões expostas para reconhecer e declarar como importância devida no presente feito a quantia de **R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)**, valor que deve ser liberado à impugnada, reconhecendo-se e declarando-se o restante como excesso no valor de **R\$ 144.305,21 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinco reais e vinte e um centavos)**.

Logo, como ao valor depositado pela seguradora é incontroverso e ambas as partes solicitaram a liberação do valor depositado, **requer** seja sanada a contradição e autorizado o levantamento do crédito, visto que a expedição do alvará não trará nenhum prejuízo às partes e referido montante será necessário para iniciar o conserto do caminhão objeto da lide, que continua na mecânica (reduzindo a contagem do lucro cessante).

Além disso, imperioso destacar que a responsabilidade das partes no pagamento da condenação é solidária, de modo que se a o pagamento da seguradora estiver limitado a apenas uma parte da dívida, o restante da dívida, conforme valor total que não foi impugnado por nenhuma das partes, continua sendo devido pela executada principal que causou os danos ao exequente.

Assim, não havendo impugnação ao valor total da dívida (mas apenas ao limite da responsabilidade da HDI), **requer** seja sanada a omissão quanto ao pedido na manifestação de evento 22 para prosseguir a execução em face da executada principal R.A. Mesquita De Araujo - Moveis E Estofados, visto que a responsabilidade desta ao pagamento integral da dívida continua hígida.

Destaca-se que a manifestação expressa sobre os pedidos de expedição de alvará do valor incontroverso e prosseguimento da execução contra o devedor principal é essencial para o bom andamento do feito a fim de evitar maiores prejuízos e lucros cessantes nos autos, bem como para garantir a satisfação dos direitos do embargante. A ausência de decisão quanto a esses pontos impede o prosseguimento da execução, causando grandes prejuízo ao embargante.

III. PEDIDOS

Diante do exposto, **requer**:

a) O conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para:

- 1) sanar a contradição sobre o levantamento do depósito realizado nos autos, visto tal pedido foi feito pelas partes devedora e credora, conforme fundamentação supra, devendo ser expedido o alvará do valor incontroverso depositado em nome do procurador da parte autora, Adv. Mauricio de Oliveira Bravo, conforme dados bancários que seguem:

Banco:	Sicredi (748)
Agência:	0230
Conta Corrente:	00695-2
Titular:	Mauricio de Oliveira Bravo Sociedade Individual de Advocacia;
CNPJ:	43.363.664/0001-28

- 2) Sanar a omissão sobre o prosseguimento da execução apenas em face da R.A. Mesquita De Araujo - Moveis E Esto-
fados, enquanto se discute o limite da responsabilidade da
seguradora HDI, visto que não houve alegação de excesso
sobre o valor total devido, conforme fundamentação supra,
devendo ser determinando o prosseguimento dos atos exe-
cutivos na forma solicitada no item “f” da manifestação de
evento 22;

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 10 de julho de 2024.

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927